

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 88/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างโรจน์กลสิกิจฯ

โจทก์

นายวรรณสังข์ ไกรลาศรัตนศิริ

ผู้ร้อง

นายวรรณสังข์ ไกรลาศรัตนศิริ ในฐานะ

ผู้จัดการมรดกของ

ผู้ร้อง

กองมรดกนายวสันต์ ไกรลาศรัตนศิริ ที่

1

ผู้ร้อง

นางบรรจง ไกรลาศรัตนศิริ ที่ 2

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 141)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 12610 และ 12611 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตึกแถวเลขที่ 1/7 และ 1/8 ราคาประมาณ 400,000 บาท ปลุกในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวตามลำดับและปุ๋ยเคมี 153 กระสอบราคาประมาณ 38,140 บาท โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 1 เพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า ตึกแถวเลขที่ 1/7 และ 1/8 กับปุ๋ยเคมีดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินในกองมรดกของนายวสันต์หรือจำเลยที่ 2 แต่เป็นทรัพย์สินของผู้ร้องแต่ผู้เดียว โดยผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ในตึกแถวทั้งสองคูหาก่อนที่นาย

วสันต์ เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และปู่เคมีนั้นผู้ร้องได้ซื้อมาค้าขายหลังจากเจ้ามรดกตายแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สินของผู้ร้องขอให้มีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินของผู้ร้องดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถอนการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 1/7, 1/8 หมู่ที่ 11 ตามบัญชีการยึดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี รายการที่ 1 ส่วนคำขออื่นของผู้ร้องนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องขัดทรัพย์สินของผู้ร้องทั้งหมด

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 129,128)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ